

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อผ. ๑๕/๒๕๖๐

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗. ๒๔/๒๕๖๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ระหว่าง { นางสาวอวยพร ทองรักษ์

ผู้ฟ้องคดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๑

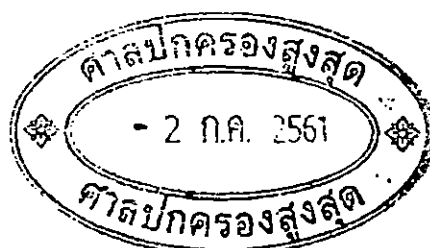
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

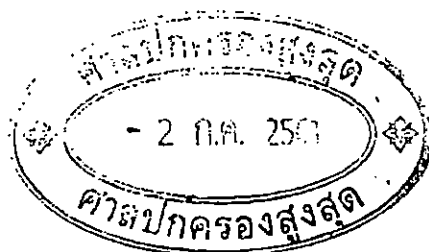
ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๐๖/๒๕๕๔ หมายเลขแดง
ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุตรธานี)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน ๗ (หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ) กองแผนและงบประมาณ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลำบ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖
จังหวัดอุตรธานี (ปัจจุบัน คือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรธานี) ได้แจ้งผลการตรวจสอบ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อสังเกต



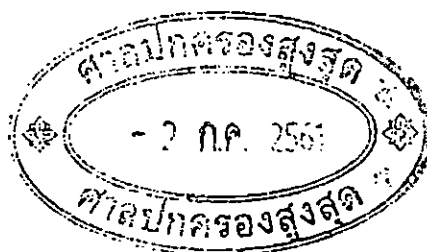
/และข้อเสนอแนะ...

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ สูงกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่สามารถตั้งได้ ตามแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ได้ตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่าย ในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ ลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท และในปีงบประมาณดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายงบประมาณประเภทค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน ๓ โครงการ คือ (๑) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ จำนวนเงิน ๙๑๖,๑๒๐ บาท (ที่ถูกคือ ๗๑๖,๑๒๐ บาท) (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ จำนวนเงิน ๖,๐๔๔,๘๐๐ บาท และ (๓) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำนวนเงิน ๔๒๔,๕๗๙ บาท รวม ๓ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงิน ๗,๑๘๕,๔๙๙ บาท สูงกว่าวงเงินที่สามารถตั้งงบประมาณได้ ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเงินจำนวน ๑,๔๕๘,๑๖๑.๔๐ บาท และให้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผลการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ เห็นว่ากรณีดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกินวงเงินที่ให้ตั้ง งบประมาณได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ และมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินจำนวนเงินงบประมาณ
 ที่ให้ตั้งได้เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๑๖๑.๔๐ บาท (ที่ถูกคือ ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท) ตามผลการตรวจสอบ
 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี จริง แต่การเบิกจ่ายเงิน
 ทั้ง ๓ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
 ในโครงการที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตามขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถทำได้ในการกิจ
 ตามอำนาจหน้าที่ กรณีจึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทางราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ
 คณะกรรมการฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
 ตรวจสอบ ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าว
 เกิดความเสียหายแก่ราชการเป็นเงิน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท เพราะมีหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ
 ไว้แล้วชัดเจน พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้เจ้าหน้าที่
 ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อคนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท
 คิดเป็นเงิน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นแย้งกับกรมบัญชีกลาง
 จึงได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาวินิจฉัยตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ว่าราชการ
 จังหวัดสกลนครได้พิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงให้ผู้ฟ้องคดี
 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงิน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท
 คิดเป็นเงิน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ อุทธรณ์
 คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับกรมบัญชีกลาง
 และเห็นว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ปรากฏตามหนังสือจังหวัดสกลนคร
 ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๑/๕๗๐๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๔
 แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี
 เห็นว่า การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่ง
 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการตั้งงบประมาณ

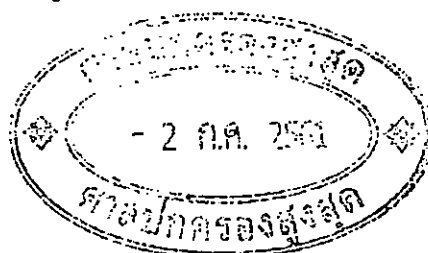


/ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ประมาณการโดยอาศัยข้อมูลจากรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวนร้อยละ ๓๕ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่รัฐบาลไม่ได้จัดให้ตามนั้น ทำให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณคลาดเคลื่อนไป แต่โครงการดังกล่าวมีการใช้จ่ายเพียงจำนวน ๖,๐๔๔,๘๐๐ บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๒ ของวงเงินที่ถูกต้อง คือ ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท และไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ส่วนจำนวนที่เหลืออีกจำนวน ๑,๑๕๕,๒๐๐ บาท ได้มีการปรับโอนไปใช้ในกิจกรรมอื่นจำนวน ๓ ครั้ง เป็นการโอนงบประมาณภายในหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมควรรับผิดชอบละเมิดขาดใช้เงินให้กับทางราชการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๔ กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด แต่โดยที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ในคำขอท้ายคำฟ้องจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยไม่ได้ระบุว่าขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตาม แต่ในคำบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายหลังได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว



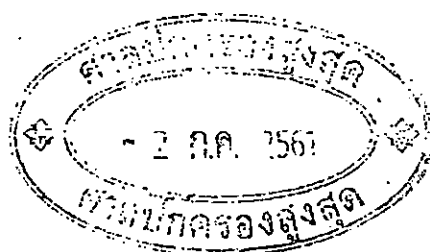
/ย่อมาเป็น...

ยอมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีโดยมีความประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลจึงรับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๑/๕๗๐๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี โดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

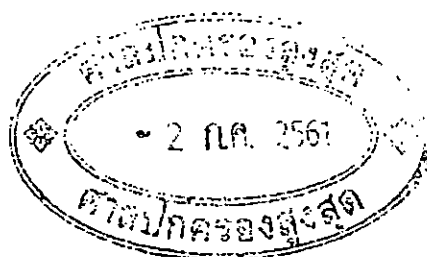
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การโดยมีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกับคำฟ้องและเพิ่มเติมว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เมื่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นแย้งกับความเห็นของกรมบัญชีกลางจึงได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาวินิจฉัยตามระเบียบ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๖.๒ ของหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่าขั้นตอน



/การออกคำสั่ง...

การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม และได้ดำเนินขั้นตอนการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยชอบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การโดยมีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกับคำฟ้องและเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๔๘๘/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง ของผู้อุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ทางการเงิน การบัญชี และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาให้รอบคอบ โดยคณะกรรมการฯ พบว่าเมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายไปทั้ง ๓ โครงการ แล้ว ยังคงสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ตามที่กรมบัญชีกลางพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยนำฐานรายได้ ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙) มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ กรณีรายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำยอดรายรับที่ประมาณ การไว้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณ เพื่อดังตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๒%) และได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ดังนั้น การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

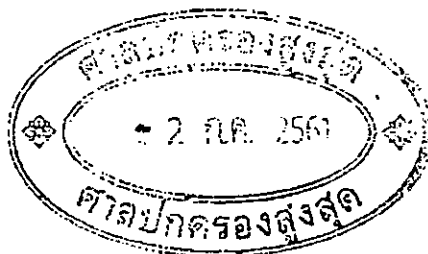
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุดรธานี) ได้เคยมีคำพิพากษากรณีเช่นเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้แล้ว ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่าง นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี ผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ซึ่งศาล ได้พิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ถูกต้อง เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า มีการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยระเบียบหรือหนังสือสั่งการ จึงมีหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ลับ ที่ ตผ ๐๐๓๔/อด ๐๑๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. เรียกเงินจำนวน ๑,๔๕๘,๑๖๑.๔๐ บาท ซึ่งเบิกจ่ายโดยฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๖ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘... และ ๓. ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลใด และให้ดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแก่ กรณีต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการเรียกเงินที่เบิกจ่ายโดยฝ่าฝืนหนังสือ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กลับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จึงเป็นการดำเนินการที่ข้ามขั้นตอน กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดจึงไม่ชอบ นอกจากนี้ ประเด็นการสอบสวนก็มิได้เป็นไปตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ เพราะสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ให้สอบข้อเท็จจริงกรณีเบิกจ่ายเงินโดยฝ่าฝืนระเบียบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับสอบสวนข้อเท็จจริงในการตั้งงบประมาณ ซึ่งหากการตั้งงบประมาณไม่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไปโดยถูกต้องตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ย่อมไม่เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๖ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น กระบวนการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ถูกต้อง ตามประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ให้ข้อเสนอแนะไว้ อีกทั้ง



/การพิจารณา...

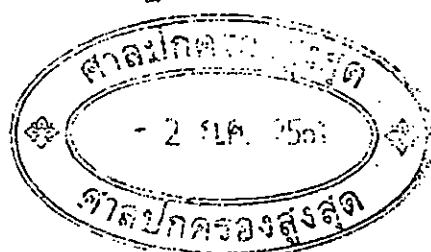
การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบ เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการเบิกจ่ายเงิน ทั้ง ๓ โครงการ เป็นการเบิกจ่ายเงินผิดประเภท เพราะการเบิกจ่ายเงินทั้ง ๓ โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ในหน่วยงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นผู้เสนอโครงการ ตลอดจนเป็นผู้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายอยู่ ๒ ประเภท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเอา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๔๐ ข้อ ๒.๓.๖ และข้อ ๒.๓.๗ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้ดุลพินิจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ละเอียดรอบคอบ เพราะพยานเอกสารที่ผู้ฟ้องคดียื่นประกอบการอุทธรณ์ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้การตั้งงบประมาณสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีการโอนลดงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เกินเพื่อไปเพิ่มในรายจ่าย ประเภทอื่น จึงทำให้มียอดคงเหลือตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๖,๐๔๕,๐๘๔ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณได้ตามระเบียบวิธีการงบประมาณและหนังสือสั่งการแล้ว อีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดความหมายของ เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล และอำนาจหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณอันเป็นอำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่งบประมาณตามข้อ ๘ ซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมงบประมาณโดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือตามข้อ ๓๓ แม้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยของนางจันทิมา จันทรเสถียร อดีตผู้อำนวยการ กองแผนและงบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณโดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอนางจันทิมา เพื่อที่นางจันทิมาจะได้เสนอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งก็คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดความหมายของเจ้าหน้าที่งบประมาณเฉพาะปลัด



/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มิได้หมายความว่ารวมถึงหัวหน้าฝ่ายงบประมาณแต่อย่างใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการหาตัวผู้ที่ไม่มีอำนาจและหน้าที่นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนดไว้มาเป็นผู้รับผิดชอบ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีขอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เมื่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณานั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานเอกสารหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งรายงาน อันเป็นข้อเท็จจริงในเอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง เป็นผลให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยผิดประเด็น ขั้นตอนการออกคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดี ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้ว นั้น เป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ เพราะผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเอกสารประกอบข้อเท็จจริง ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นำเอาพยานเอกสารหลักฐาน ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการมาพิจารณาอย่างทั่วถึงและครบถ้วนก่อนใช้ดุลพินิจพิจารณาออกคำสั่ง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมทำนองเดียวกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยชอบแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การพิจารณา อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบนั้น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบการชี้แจงแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเดิมและเอกสารเดิมที่ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดได้จัดส่งประกอบสำนวนการสอบสวน ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดให้กรมบัญชีกลางพิจารณา จึงเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณา และทำความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายนั้น การจัดทำ งบประมาณผู้ฟ้องคดีจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย

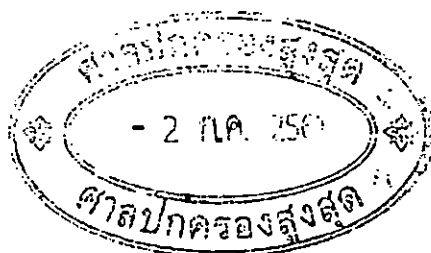


/ถ้วนที่สุด...

ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดหางบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณ แต่ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตั้งงบประมาณได้ไม่เกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท (๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ x ๒%) แต่ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีกลับนำยอดรายรับที่ประมาณการไว้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณเพื่อตั้งงบประมาณโดยไม่ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๒%) ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการเป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๘,๐๖๑.๔๐ บาท ทั้งที่มี หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนแล้ว

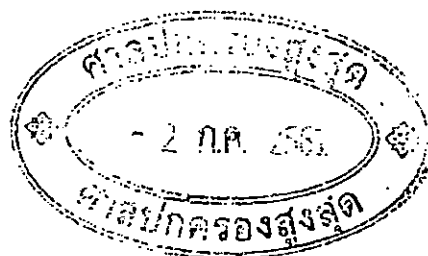
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำให้การเพิ่มเติมโดยขอยืนยันตามข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นไว้แล้ว ในคำให้การ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นที่จะต้อง พิจารณาเบื้องต้นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท (ที่ถูกคือ ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท)



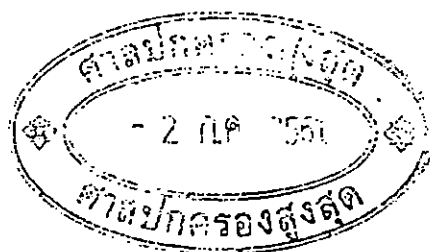
/ดังนั้น...

ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท (๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ x ๒%) แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อการดังกล่าวโดยนำยอดประมาณการรายรับ ที่ประมาณการไว้จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณเป็นยอดรายจ่ายร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าเนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องจัดทำและเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงยังไม่ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายรับ เท่าใด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาข้ออ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นเวลาที่ เหลือเพียงเดือนเศษก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมประมาณการ รายรับรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ไม่ควรต่างกันถึงเกือบ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่ง นักบริหารนโยบายและแผน ๗ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ทุกประเภทรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมสามารถเสนอปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้พิจารณาขอแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยการ ปรับลดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้ รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๗,๑๘๕,๔๙๙ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่สามารถตั้งได้เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หากมีความรอบคอบ ในการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณย่อมทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และสามารถระงับ ไม่ให้มีการเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท ได้ ความเสียหายก็จะไม่เกิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้



/ดังนั้น...

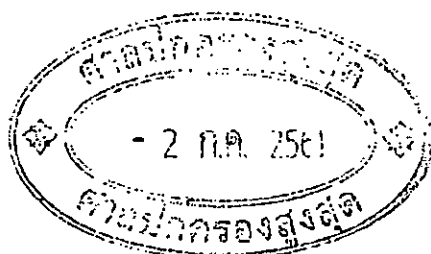
ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย พุทธิการณ์ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยตรง จึงไม่อาจนำความบกพร่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ มีอำนาจในการสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำเอกสารงบประมาณ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ท้วงติงการตั้งงบประมาณดังกล่าว มาอ้างเป็นเหตุลบล้างความผิดพลาดในการปฏิบัติ หน้าที่ของตนได้ อีกทั้งแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้นจะมีเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณการเงินการคลัง ให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเองดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำขึ้น โดยขัดต่อระเบียบกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ ส่วนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ได้มีการแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ถู้อปปฏิบัติแล้ว จึงถือว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว มีลักษณะเป็นระเบียบ ในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



/ทั่วประเทศ...

ทั่วประเทศต้องถือปฏิบัติ และแม้หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดโทษให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายไว้ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเข้าองค์ประกอบการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เสียหายย่อมมีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่าเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว โดยไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ จึงชอบแล้วที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกิดความเสียหายจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาชดใช้ อีกทั้งการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณก็อยู่ในกรอบของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดและจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงใด เห็นว่า เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔ คน อันประกอบไปด้วย นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายอุดม เย็นสบาย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นางจันทิมา จันทรเสถียร ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือเป็นการใช้

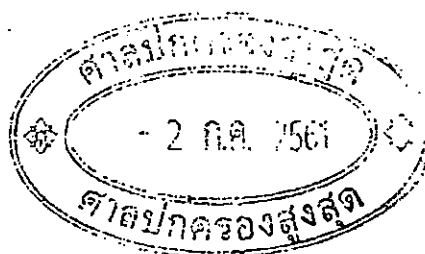


/ดุลพินิจ...

ดุลพินิจโดยชอบตามมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลำบ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗/๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

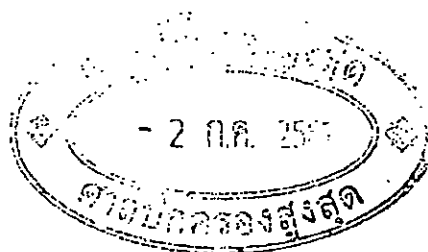
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยขอถือเอาคำให้การและคำคัดค้านคำให้การที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี) ให้สอบข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายที่ไม่ชอบด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ คือ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เบิกจ่ายงบประมาณคือหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายงบประมาณมิได้อยู่ในฐานะเป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณ มิได้อยู่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ และมีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้กำหนดความหมายของเจ้าหน้าที่



/งบประมาณ...

งบประมาณ หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกำหนดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณตามข้อ ๘ ของระเบียบเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในคำนิยามดังกล่าว และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเรียนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครโดยตรง แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการท้วงติงหรือสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาดแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชนจะพึงระมัดระวังแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้บกพร่องหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีสภาพบังคับเพราะมิใช่ระเบียบ การที่หนังสือดังกล่าวได้กล่าวถึงการตั้งงบประมาณ จึงเป็นเพียงการใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณเท่านั้น ผู้ฟ้องคดียังเห็นว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อหน่วยงานและมีการเรียกเงินคืนโดยยังไม่ทราบตัวบุคคลผู้กระทำความผิดหรือยังไม่ทราบว่ามิบุคคลใดเป็นผู้มีส่วนต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวก่อน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ กรณีการเบิกจ่ายเงินโดยฝ่าฝืนระเบียบ หรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดกรณีการตั้งงบประมาณ จึงเป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลำที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณมิได้นำเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือต่อสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และการตั้งงบประมาณ

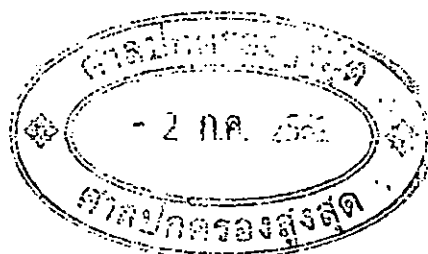


/ตามโครงการ...

ตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกรณีดังกล่าวคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อทางราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครลับ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือจังหวัดสกลนครที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

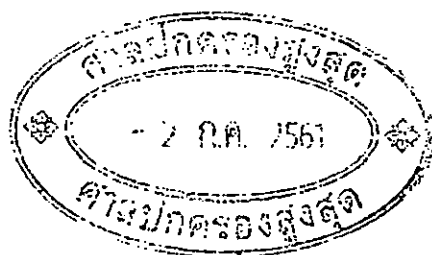
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยระเบียบหรือหนังสือสั่งการกล่าวคือ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อันเป็นการเบิกจ่ายเงินโดยฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา กรณีรายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๘ (๑) ของระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องจัดทำข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป เมื่อเกิดความเสียหายจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สามารถตั้งได้ จึงถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบ และโดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย



/ด่วนที่สุด...

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศถือปฏิบัติแล้ว กรณีจึงถือว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีลักษณะเป็นระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต้องถือปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่าเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกิดความเสียหายจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ อีกทั้งการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณก็อยู่ในกรอบของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดและจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดงบประมาณแต่ละประเภทเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณคุ้มค่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมีเจตนาฝ่าฝืนข้อสั่งการตามหนังสือดังกล่าวโดยตั้งงบประมาณสูงเกินกว่าที่สามารถตั้งได้ จึงถือว่าเกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยโดยถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายแล้ว และขอถือเอาคำวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงและเหตุผลของ



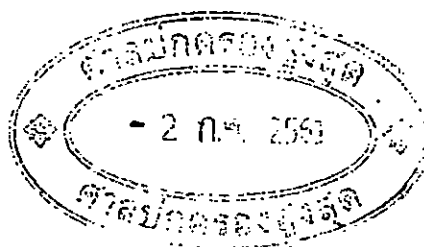
/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้น ตลอดจนทำให้การพร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้ข้อเท็จจริง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน พิจารณาคำแถลงเป็นหนังสือของผู้ฟ้องคดี และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

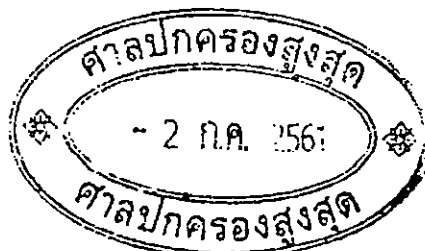
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันคือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี) ได้มีหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ลับ ที่ ทผ ๐๐๓๔ อด/๐๑๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ตามที่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ นั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อคำนวณกรอบวงเงินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการและการศึกษาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศจากรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการและการศึกษาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท จึงเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งจ่ายได้เป็นเงิน ๓,๑๔๘,๕๖๒.๔๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนา



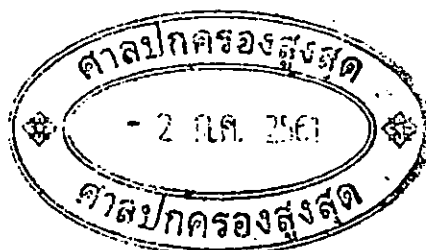
/ศึกษาดูงาน...

ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๙,๕๙๙ บาท จึงเบิกสูงกว่าวงเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถตั้งจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๑๖๑.๔๐ บาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี เห็นว่า เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเงินจำนวน ๑,๔๕๘,๑๖๑.๔๐ บาท ซึ่งเบิกจ่ายโดยฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใด รวมทั้งให้ดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๙๕๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ นางจันทิมา จันทรเสถียร ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ นายอุดม เย็นสบาย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และนายวีรศักดิ์ พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้พิจารณาอนุมัติตั้งยอดงบประมาณเพื่อเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ



/และต่างประเทศ...

และต่างประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการนำยอดรายรับที่ประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณเพื่อกำหนดงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในอัตราร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงขัดต่อหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้นำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาคำนวณในการตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้ทุกประเภทรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเงิน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตั้งงบประมาณได้ไม่เกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท (๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท $\times$ ๒%) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถตั้งได้เป็นเงิน ๑,๑๔๘,๕๖๒.๔๐ บาท (๗,๒๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๗๑๖,๑๒๐ บาท (ตามฎีกาที่ ๙๑๔/๕๐ และฎีกาที่ ๔๒๑/๒๕๕๐) (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๖,๐๔๔,๘๐๐ บาท (ตามฎีกาที่ ๑๒๖๔/๕๐) และ (๓) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๔๒๔,๕๗๙ บาท (ตามฎีกาที่ ๒๐๐๖/๕๐ และฎีกาที่ ๑๕๖๙/๕๐) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๕,๕๙๙ บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งจ่ายได้เป็นเงิน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท (๗,๑๘๕,๕๙๙ - ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐) ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐



/ส่วนในการ...

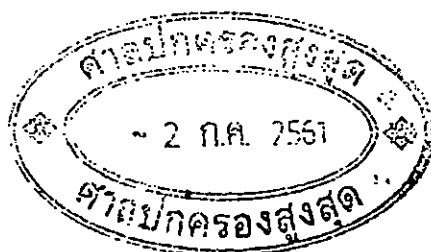
ส่วนในการตั้งงบประมาณเกินเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดว่า
 ต้องนำเอายอดรายรับที่ประมาณการไว้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน
 ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณเพื่อกำหนดงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการ
 ต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในอัตราร้อยละ ๒ จึงทำให้
 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น การเบิกจ่าย
 งบประมาณเกินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท เป็นการเบิกจ่ายในการกิจหน้าที่ราชการของ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจึงไม่ต้อง
 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของ
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าว และได้มีหนังสือองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลับ ที่ สน ๕๑๐๐๑/๑๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
 ถึงกรมบัญชีกลางเพื่อส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวไปให้พิจารณาตรวจสอบ ต่อมา
 กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๕/๑๓๒๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม
 ๒๕๕๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการตั้งงบประมาณ
 สูงกว่าวงเงินที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว
 สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท
 ทั้งที่มีหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติไว้แล้วอย่างชัดเจน พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำด้วย
 ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย
 จึงให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม ๔ คน รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา
 ร้อยละ ๒๕ ของเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๕๑๐๐๑/๓๔๐๐
 ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ความเห็นของกรมบัญชีกลาง
 ดังกล่าวขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
 และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย จากนั้น
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๐๒๖๔๒ ลงวันที่ ๑๑
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบข้อกฎหมายและ
 หนังสือที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกับกรมบัญชีกลางว่า กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำ



/โดยประมาทเลินเล่อ...

โดยประมาณเงินเล็กน้อยอย่างร้ายแรง และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบ
 ในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
 ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม ๔ คน ชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็น
 ของกรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับ
 ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 จำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่ง
 ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๑/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 พิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๔๘๘/๒๕๕๔
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้งอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี
 เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้ว
 เห็นพ้องด้วยกับกรมบัญชีกลาง และเห็นว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น จึงยืนตามคำสั่ง
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท
 ปรากฏตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๑/๕๗๐๘
 ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว
 ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
 ๒๕๕๔ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 แจ้งผู้ฟ้องคดีตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๑๐๐๑/๕๗๐๘ ลงวันที่
 ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์
 คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

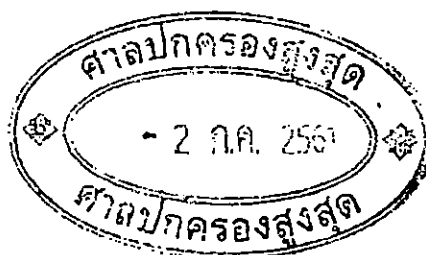
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
 ของผู้ฟ้องคดีว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
 ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน



/๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท...

๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีขอใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย... (๓) สั่งการ



/ควบคุม...

ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อ ๑๖ กำหนดว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ข้อ ๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้ ๑.๑ รายได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของรายได้ ๑.๒ รายได้เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ของรายได้ ๑.๓ รายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้...



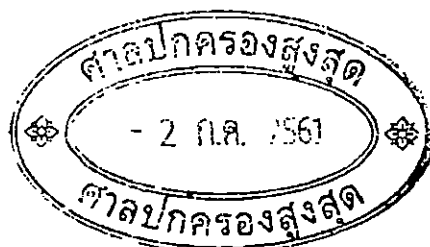
/คดีนี้...

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนโยบาย และแผน ๗ เป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ซึ่งโดยตำแหน่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเป็นผู้ช่วยนางจันทิมา จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กองแผนและงบประมาณ ในการรวบรวมข้อมูลการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนำมาเป็นข้อมูลในการยกร่างงบประมาณรายจ่ายของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อนางจันทิมา เพื่อที่นางจันทิมาจะได้เสนอต่อปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนครในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินงบประมาณดังกล่าวผู้ฟ้องคดี ได้คำนวณจากประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ตั้งไว้จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๒ โดยอ้างว่า ในขณะจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังอยู่ในห้วงเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ ทำให้ยังไม่อาจทราบค่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายจ่ายทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปตามงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถนำมาคำนวณงบประมาณรายจ่าย ประเภทดังกล่าวสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ ปรากฏตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี ที่ให้ไว้แก่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเดินทางไป ราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณการตั้งงบประมาณรายจ่าย



/เพื่อการเดินทาง...

เพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีมีรายได้เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องนำรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาคิดคำนวณตามอัตราดังกล่าว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๕๐ บาท จากหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท (๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๕๐ x ๒%) การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนำประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายส่วนดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการตั้งงบประมาณที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิตั้งได้จำนวน ๑,๑๔๘,๕๖๒.๔๐ บาท (๗,๒๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐) และการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีได้ใช้ฐานรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาคิดคำนวณตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อปรากฏว่ารายการเบิกจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินจำนวน



/๗๑๖,๑๒๐ บาท...

๗๑๖,๑๒๐ บาท (๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี เป็นเงินจำนวน ๖,๐๔๔,๘๐๐ บาท และ (๓) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ จังหวัดชลบุรี เป็นเงินจำนวน ๔๒๔,๕๗๙ บาท โดยได้มีการเบิกจ่ายเงินจากทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๘๔,๔๘๙ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณได้เป็นเงิน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท (๗,๑๘๔,๔๘๙ - ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐) การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าวงเงินที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท อันเนื่องมาจากการตั้งงบประมาณโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

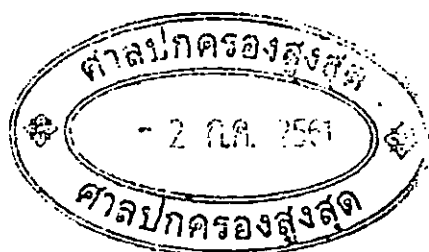
คดีมีปัญหาคือจะต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับการอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



/ระเบียบ...

ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว และเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป จากระเบียบและกฎหมายดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่พิพาทย่อมไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในขั้นตอนที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ระเบียบและกฎหมายข้างต้นกำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๙๕๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบถึงการตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งได้ เนื่องจากการประชุมพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละหน่วยงานระหว่างนายวีรศักดิ์ พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายอุดม เย็นสบาย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) และนางจันทิมา จันทรเสถียร ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ได้ศึกษารายละเอียดในหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวอยู่แล้ว และได้ทราบจากนางจันทิมาว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้พิจารณาให้ตั้งจ่ายร้อยละ ๒ ตามประมาณการรายรับ ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยคำของนางจันทิมาที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการฯ ว่า ในการประชุมพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของแต่ละหน่วยงาน นางจันทิมาได้แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวศึกษารายละเอียดของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ



/และต่างประเทศ...

และต่างประเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหนังสือชักชวนแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยแล้ว แต่นายกองการ บริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังคงสั่งการให้ตั้งงบประมาณในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับตามที่กองคลังได้ประมาณการไว้ อีกทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการจัดทำภายใต้การสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลของปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมาได้รับ อนุมัติจากนายกองการ บริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้ตั้งวงเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนครและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยไม่ปรากฏข้อทักท้วง เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีในการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตั้งไว้ จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้คำนวณจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุน ทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเพียงการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มิได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร ลับ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลับ ที่ ๒๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



/แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๗.๔/๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(ลายเซ็น)

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสาธ พงษ์สุวรรณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชูชาติ อัสวโรจน์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(ลายเซ็น)

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ชรรมครองอาตม์

